



论电子游戏年龄标识制度的“中国道路”： 怎么从“适龄提示”走向“游戏分级”？

China's Way Forward: Transitioning from “Age Tips” to Game Classification in Video Game Rating

Ling Hu^{1*}, CunZhen Li¹, YunLong Guo², Zhenqi Liu¹

1. 马克思主义学院，山东建筑大学，济南

2. 法学院，河南财经政法大学，郑州

*: Corresponding Author

摘要：我国现行电子游戏年龄标识以 2020 年《网络游戏适龄提示》团体标准为核心，设置 8+、12+、16+ 三个年龄段，但该体系无法律强制力、无 18+ 等级，并非真正意义上的分级制度。2024 年《未成年人网络保护条例》将适龄提示上升为法规要求，2025-2026 年两会代表持续呼吁出台分级标准实施细则，地方立法探索亦已启动。本文认为，我国正从“行政审查主导的适龄提示”向“法治化、精细化的分级制度”演进。这一转型需走出一条以技术赋能、分类渐进、立法保障为特征的“中国道路”，在未成年人保护与内容多样性之间寻求平衡。

关键词：CADPA；游戏分级；适龄提示；年龄标识制度

一、研究背景与意义

2020 年 12 月，中国音像与数字出版协会发布《网络游戏适龄提示》团体标准，设置绿（8+）、蓝（12+）、黄（16+）三个标识，要求游戏企业在官网、登录界面、付费界面等显著位置标注[1]。这一标准的出台被媒体解读为“中国版游戏分级制度的雏形”，引发社会广泛关注[2]。

然而，四年多过去，围绕“中国到底有没有游戏分级制度”的争议仍未平息。与此同时，未成年人网络保护问题持续成为社会焦点。2021 年“830 新规”将未成年人游戏时间严格限制为每周仅三小时[3]，2024 年《未成年人网络保护条例》正式施行，将适龄提示上升为法规要求[4]。2025-2026 年全国两会期间，方燕、陈伟志、刘希娅等多位代表委员连续呼吁出台游戏分级标准实施细则[5][6][7]，江西省更提出地方立法先行先试的建议[8]。

这一系列动态折射出一个核心问题：我国究竟有没有游戏分级制度？如果没有，现行的“适龄提示”是什么性质？它能否、以及如何走向真正的分级制度？

为避免概念混淆,本文对核心术语作如下界定:

1. **游戏分级制度**,指按照游戏内容的暴力、色情、恐怖等程度,将其划分为不同年龄段等级(如全年龄、12+、16+、18+),并通过法律或行业自律限制未成年人购买或接触相应内容的制度安排。典型代表包括美国的 ESRB、欧洲的 PEGI、日本的 CERO。
2. **适龄提示**,指我国 2020 年发布的《网络游戏适龄提示》团体标准所确立的制度,即要求游戏产品标注 8+、12+、16+ 三个标识,为监护人和未成年人提供内容指引。该制度无法律强制力、无 18+ 等级、不限制购买,与分级制度存在本质区别[9][10]。
3. **年龄标识制度**,作为本文使用的上位概念,涵盖上述两种形态,指一切以年龄段划分为基础的内容指引或限制机制。

现有研究主要从三个维度展开:一是制度比较研究。学者们通过对比美国、欧洲、日本的分级制度,指出我国缺乏精细化的内容分类机制,呼吁借鉴国际经验。但这些研究多停留于“应该借鉴”层面,对本土制度土壤的分析不足。二是政策演进研究。部分研究梳理了 2000 年以来我国游戏监管政策的演变,从“电子海洛因”话语到版号审批制度,再到防沉迷系统的建立[11]。但这些研究对 2020 年后兴起的“适龄提示”关注不够。三是代表建议追踪。媒体和研究者对历年两会涉及游戏分级的提案进行了整理[2][12],但多为事实性报道,缺乏系统性的制度分析。

此外,最新学术研究开始尝试设计符合国情的分级方案。有学者通过实证调研指出当前行业亟需统一执行标准,并提出了网络游戏内容分级标准建议[13]。南开大学某课题组则通过比较国内外分级策略,尝试设计具有执行力的本土化分级制度方案[14]。

综上所述,现有研究在概念辨析(适龄提示到底是什么)和演进分析(如何从当前状态走向未来)两个维度存在空白。本文的核心论点是:我国正经历从“行政审查主导的适龄提示”向“法治化、精细化的分级制度”的演进,这一转型需走出一条以技术赋能、分类渐进、立法保障为特征的“中国道路”。

围绕这一论点,本文的结构安排如下:第二章系统梳理适龄提示制度的框架与特质,通过与国外分级制度的对比,阐明其性质与局限;第三章分析制度转型的内外动力,包括法律升级、代表呼吁、地方探索、技术发展等因素;第四章探讨走向分级的具体路径,从立法、技术、国际借鉴、地方先行四个维度展开;第五章总结“中国道路”的内涵,并对未来演进作出展望。

二、适龄提示的制度框架与特质

我国现行的网络游戏适龄提示制度以 2020 年发布的团体标准为核心,辅以平台层面的执行细则和配套的消费限制措施,形成了一套具有中国特色的年龄标识体系。本章将从制度框架、核心特质、与国外分级制度的对比三个层面,系统阐述这一制度的现状与性质。

2.1. 现行的适龄提示制度框架

《网络游戏适龄提示》团体标准是我国首个关于游戏年龄标识的专门文件,由中国音像与数字出版协会于 2020 年 12 月发布试行[1]。该标准将游戏产品划分为三个年龄段:8+ (绿色标识)、12+ (蓝色标识)、16+ (黄色标识),并要求游戏企业在官网、登录界面、付费界面、宣传视频、广告等显著位置放置相应的适

龄提示标识。值得注意的是,该标准明确没有设置 18+年龄段,官方解释这是为了避免可能引起的歧义,且适龄提示的功能是“正面引导”而非“法律限制”[1][2]。

在团体标准的基础上,各游戏平台进一步制定了细化的执行规则。以抖音开放平台为例,其对小游戏的适龄提示作出了详细规定:8+游戏必须采用整体简约、Q 版可爱的卡通风格,内容简单友好不复杂,玩法单一易上手,且不可出现与陌生人自由交流互动的场景,好友间仅可有点赞、送体力等简单行为;16+游戏则允许人物场景注重细节刻画、采用写实主义风格,可存在恋爱、结婚、生子系统,可注重烘托恐怖气氛、营造恐怖场景,具有丰富战斗系统和强烈竞技场面,用户之间可进行较为紧密的团队协作[8]。这些平台细则实际上填补了团体标准在具体操作层面的空白,使得适龄提示从原则性要求转化为可执行的技术规范。

此外,与年龄段相配套的还有未成年人消费限制规定。根据 2019 年《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》及后续法规,未满 8 周岁的用户不得提供付费服务;8 周岁以上未满 16 周岁的用户,单次充值不得超过 50 元,每月累计不得超过 200 元;16 周岁以上未满 18 周岁的用户,单次充值不得超过 100 元,每月累计不得超过 400 元[3]。这些消费限制与适龄提示共同构成了未成年人保护的组合拳。

2.2. 核心特质:与国外分级制度的本质区别

将我国适龄提示制度与美国 ESRB、欧洲 PEGI、日本 CERO 等国外分级制度进行对比,可以清晰地看到二者在多个维度上的本质区别。

从年龄段设置来看,国外分级制度通常包含成人级别。ESRB 设有 eC(幼儿)、E(所有人)、E10+(10 岁以上)、T(青少年,13 岁以上)、M(成熟,17 岁以上)、AO(仅成人,18 岁以上)六个等级;PEGI 设有 3、7、12、16、18 五个等级;CERO 设有 A(全年龄)、B(12 岁以上)、C(15 岁以上)、D(17 岁以上)、Z(18 岁以上)五个等级[9]。而我国适龄提示仅有 8+、12+、16+三个等级,明确不设 18+,这意味着在法律意义上,我国不存在“成人游戏”这一品类,所有上线游戏理论上都应适合 16 岁以下人群观看[2][9]。

从法律性质来看,国外分级制度虽多为行业自律,但在多数国家具有法律强制力。例如,英国法律规定,销售 PEGI 12 以上等级游戏给未达年龄者构成刑事犯罪;美国零售商则普遍自律执行 ESRB 分级,拒绝对未成年人销售 M 级游戏。而我国适龄提示仅为团体标准,不具备法律强制力,企业标注与否、标注是否规范,目前缺乏有效的监督和处罚机制[10]。

从功能定位来看,国外分级制度的核心功能是“限制”——限制将特定内容售卖给未成年人;而我国适龄提示的核心功能是“引导”——为监护人和未成年人提供内容指引,帮助其作出判断,但并不阻止未成年人接触相应内容[2][9]。正如广州市文化广电旅游局在答复政协提案时所明确的,我国当前的管理思路是“版号审批+防沉迷系统+适龄提示+执法监管”的综合体系,而非单纯依靠分级制度[10]。

从适用范围来看,国外分级制度决定游戏的发行渠道——AO 级游戏通常无法在主流商店销售;而我国适龄提示适用于所有上线游戏,只要通过版号审批,无论标注何种等级,均可正常发行销售[1]。

2.3. 现行制度的运行逻辑:为何“提示”而非“分级”

理解我国为何选择适龄提示而非分级制度,需要回到制度设计的底层逻辑。2010 年广电总局在回应电影分级制建议时曾指出:从理论上说,电影分级可以保证不同年龄观众需求,但实践中,国内外都存在难以有效控制青少年观众进入市场、进入影院的问题,因此中国不适宜推进电影分级制[9]。这一逻辑同样适用于

游戏领域——在缺乏有效的年龄验证手段的情况下，单纯的内容分级可能流于形式，未成年人仍可通过各种方式绕过限制。

我国选择了另一条路径：通过严格的版号审批把好“内容入口关”，确保所有上线游戏不包含违法违规内容；通过防沉迷系统对未成年人的游戏时间和消费金额进行“硬约束”；再通过适龄提示提供“软引导”，帮助家长履行监护责任[10]。这一路径的核心是“保护优先”，而非“分级自由”。

然而，这一模式也面临内在张力。一方面，“无 18+”的设置使得成人向内容缺乏合法定位，部分游戏被迫“一刀切”式修改，或转至海外平台规避监管；另一方面，适龄提示的无强制力导致标注流于形式，部分企业标注不规范，家长也难以仅凭颜色标识判断游戏内容是否适合孩子[14]。这些困境构成了制度演进的内在动力。

三、走向分级制度的必要性

我国现行的适龄提示制度自 2020 年建立以来，在引导未成年人合理选择游戏方面发挥了一定作用。然而，随着社会经济发展和游戏产业壮大，这一制度的内在局限日益显现，与此同时，法律升级、代表呼吁、地方探索、技术发展等多重力量正在推动制度向更精细化方向演进。本章将从制度内生的困境和外部驱动的力量两个维度，分析从“适龄提示”走向“游戏分级”的现实动力。

3.1. 制度内生的困境

其一，“无 18+”的尴尬定位。我国适龄提示制度明确不设 18+ 年龄段，这在制度设计层面体现了“保护优先”的初衷，但也带来了实践中的困境[2][9]。一方面，大量面向成年用户的游戏内容缺乏合法定位——这些游戏可能包含复杂的价值观探讨、较为激烈的战斗场面或深刻的剧情主题，虽不违反法律法规，但未必适合 16 岁以下人群观看。由于没有 18+ 等级，这类游戏只能标注为 16+，或者被迫修改内容以适应更低年龄段的要求。另一方面，这种“一刀切”的定位导致部分游戏转向海外平台（如 Steam）发行，以规避国内的内容适配压力，客观上造成了用户外流和监管真空[14]。

其二，执行力度不足与标注流于形式。适龄提示作为团体标准，不具备法律强制力，这意味着企业是否标注、标注是否规范、标注与实际内容是否匹配，缺乏有效的监督机制和处罚依据[10]。实践中，部分游戏企业存在标注位置隐蔽、标识过小、甚至完全不标注的情况；也有家长反映，仅凭绿、蓝、黄三个颜色标识，难以判断具体游戏内容是否适合自己的孩子[14]。正如广州市文化广电旅游局在答复函中所指出的，当前的管理主要依靠版号审批和防沉迷系统，适龄提示更多起到辅助作用[10]。

其三，平台标准不一带来的合规压力。在团体标准的基础上，各游戏平台制定了各自的执行细则，但这些细则并不完全统一。例如，抖音开放平台对 8+ 游戏作出了“必须完全隔离陌生人社交”的严格规定，而其他平台可能仅有原则性要求[15]。对于游戏开发者而言，这意味着需要针对不同分发渠道进行适配，增加了合规成本和运营复杂度。更值得关注的是，部分中小游戏企业缺乏足够的法务和合规人员，难以准确把握各平台的审核尺度，导致游戏上线受阻或被迫反复修改[13]。

3.2. 法律层面的升级

2024 年 1 月 1 日，《未成年人网络保护条例》正式施行，这是我国首部专门针对未成年人网络保护的行政法规，标志着未成年人网络保护进入法治化新阶段[4]。该条例明确规定：“网络游戏服务提供者应当根据

不同年龄阶段未成年人的身心发展特点和认知能力,对游戏产品进行分类”,并进一步要求“落实网络游戏适龄提示要求”[4]。这一规定将适龄提示从行业自律的“团体标准”上升为行政法规层面的“法定要求”,具有里程碑意义。

虽然《条例》尚未直接建立强制性的分级制度,但它为制度的演进提供了法律基础。一方面,“对游戏产品进行分类”的表述为未来出台更精细化的分级标准预留了空间;另一方面,将适龄提示写入法规,意味着企业不履行标注义务可能面临行政处罚,这在一定程度上弥补了此前执行力度不足的短板[4]。

3.3. 代表委员的持续呼吁

近年来,全国两会代表委员对游戏分级问题的关注持续升温,形成了推动制度演进的重要舆论力量。

2025年,全国人大代表刘希娅建议将游戏分级分类作为行业标准,并严格落地执行。她特别提出,应采用指纹、人脸识别等生物识别技术加强对未成年人身份的验证,以确保分级制度能够真正发挥作用[7]。这一建议将技术手段与制度设计相结合,反映了对分级制度“如何落地”的深入思考。

2026年,全国人大代表方燕进一步建议,在现有《未成年人保护法》《未成年人网络保护条例》法律框架基础上,由网信、教育、卫健等部门联合出台“内容分级标准”实施细则[5]。她提出通过年龄和内容双重设限,强制游戏平台实施分级标签制度,并对违规平台实施罚款、扣企业信用分、停业整顿等惩罚措施。这是目前看到的对分级标准呼吁最具体、最接近立法操作层面的建议。

同年的全国两会上,全国政协委员陈伟志引入国际视角,建议借鉴澳大利亚2025年12月正式生效的社交媒体禁令——禁止16岁以下人群使用社交媒体[6]。他呼吁适时修订《未成年人网络保护条例》,严禁网络产品和服务提供者向未成年人提供成人账号租售服务,从源头上杜绝未成年人用成人账号绕过监管。这一建议将国际经验引入国内立法讨论,为制度设计提供了新的参照系。

此外,全国政协委员朱永新曾连续两年呼吁建立网络游戏强制分级制度,提出从早教类、管控类、限制类、禁止类等方面划分,实行用户注册登录实名认证分级,通过人脸识别等技术实现时段、时长监管分级,并建立统一的未成年人非理性消费退费标准[16]。这些建议虽然提出时间较早,但其核心思路在后续讨论中持续得到呼应和发展。

与之相对,部分代表持更为严格的立场。2023年,全国人大代表李君曾建议禁止网络游戏对未成年人开放,明星不代言网游广告[17];同年的全国两会上,全国人大代表李燕则建议全面停止向未成年人提供网络游戏服务,纳入《未成年人保护法》,推行18岁以下全额退费制度[18]。这些观点虽然较为激进,但也反映了社会舆论中对未成年人网络保护的高度关切,构成了分级制度讨论中不可忽视的另一种声音。

3.4. 地方立法的先行探索

在中央层面制度完善尚需时日的背景下,地方立法开始发挥“先行先试”的作用。

2026年1月,江西省人大代表龙英在江西省两会上提出建议,研究出台《江西省数字健康促进条例》,明确社会、学校、家庭在防范网络沉迷中的权责[8]。她建议推动网络平台在注册环节接入统一的身份认证系统,结合身份证信息验证和人脸识别等生物特征核验,落实“监护人知情同意”原则,从技术和制度上防止未成年人绕过监管。这是地方层面首次明确提出针对“数字健康”进行地方立法探索的建议。虽然目前尚处于建议阶段,但其意义不容忽视——如果江西率先出台相关条例,将为全国性制度的完善积累宝贵经

验,形成“地方探索—中央吸纳—全国推广”的制度演进路径。

3.5. 技术发展为分级落地提供可能

长期以来,分级制度难以推行的主要障碍之一,是缺乏有效的年龄验证手段——即使设定了年龄门槛,未成年人仍可轻易冒充成年人绕过限制。然而,随着生物识别技术的发展,这一障碍正在被逐步克服。

人脸识别技术的成熟和普及,使得“人证合一”验证成为可能。2025年,全国人大代表刘希娅建议采用指纹、人脸识别等生物识别技术加强未成年人身份验证[7];2026年,江西省人大代表龙英同样提出推行“实名+人脸双认证”[8]。这些建议背后,是技术可行性的支撑——目前主流智能手机普遍具备人脸识别功能,相关算法的准确率已达99%以上,成本也在持续下降。

当然,技术应用也面临隐私保护的挑战。如何在验证年龄的同时保护用户生物特征信息,如何防止数据滥用,如何在成本可控的前提下推广至中小企业,都是需要进一步探索的问题。但无论如何,技术的发展为分级制度的落地提供了过去不具备的条件。

四、如何走向分级

前文分析表明,我国适龄提示制度面临内在困境,而法律升级、代表呼吁、地方探索、技术发展等多重力量正在推动制度演进。本章将在此基础上,从立法保障、技术赋能、国际借鉴、地方先行四个维度,探讨从“适龄提示”走向“游戏分级”的具体路径。

4.1. 立法保障

现行适龄提示制度的核心缺陷在于其法律性质——作为团体标准,它不具备强制执行力[10]。因此,走向分级的第一步,是推动年龄标识制度从“软提示”向“硬约束”转变。

2024年《未成年人网络保护条例》的施行已经迈出了关键一步。该条例明确规定网络游戏服务提供者应当“根据不同年龄阶段未成年人的身心发展特点和认知能力,对游戏产品进行分类”,并“落实网络游戏适龄提示要求”[4]。这标志着适龄提示从行业自律的团体标准上升为行政法规层面的法定要求,为后续制度完善奠定了法律基础。

在此基础上,2026年全国人大代表方燕进一步建议,由网信、教育、卫健等部门联合出台“内容分级标准”实施细则[5]。她提出的方案包括:通过年龄和内容双重设限,强制游戏平台实施分级标签制度;对违规平台实施罚款、扣企业信用分、停业整顿等惩罚措施。这一建议的核心在于将原则性规定转化为可操作、可监督、可处罚的具体规则,填补现行制度在执行层面的空白。

值得注意的是,早在2019年,国家新闻出版署就发布了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,从实名认证、游戏时长、付费金额等方面作出系统规定[19]。这一通知为后续的适龄提示制度和防沉迷系统奠定了政策基础,也表明主管部门对未成年人网络保护问题的关注由来已久。

从立法进路来看,我国游戏分级制度的构建可遵循“三步走”战略:第一步,在现有行政法规框架下出台实施细则,明确分级标准、标注要求、监督机制和处罚措施;第二步,总结经验后上升为专门行政法规,如《网络游戏内容管理条例》;第三步,待条件成熟时纳入《未成年人保护法》或制定专门的《数字内容

分级法》[16]。

4.2. 技术赋能

长期以来,分级制度难以推行的主要技术障碍,是缺乏有效的年龄验证手段。未成年人可以通过借用家长身份信息、购买成人账号等方式轻易绕过年龄限制。然而,生物识别技术的发展正在逐步克服这一障碍。

2025年,全国人大代表刘希娅建议采用指纹、人脸识别等生物识别技术加强未成年人身份验证,以确保分级制度能够真正落地[7]。2026年,江西省人大代表龙英同样提出推行“实名+人脸双认证”,落实“监护人知情同意”原则[8]。这些建议背后,是技术可行性的有力支撑——目前主流智能手机普遍具备人脸识别功能,相关算法的准确率已达99%以上,且成本持续下降。

在具体应用层面,可建立分级分类的技术验证体系:对于8+、12+等级游戏,可采用相对简便的验证方式,如家长陪同注册或短信验证;对于16+及以上等级游戏,则强制实施人脸识别验证,确保“人证合一”。同时,建立全国统一的未成年人身份认证平台,避免各平台重复收集敏感信息,降低企业合规成本,也减少隐私泄露风险[15]。

当然,技术应用必须平衡保护与隐私的关系。一方面,应严格限定生物信息的使用范围和留存时限,遵循“最小必要”原则;另一方面,需建立独立的监督机制,防止数据滥用。只有在隐私保护到位的前提下,技术赋能才能获得家长和社会的广泛认可。

4.3. 国际借鉴

在构建本土分级制度的过程中,合理借鉴国际经验具有重要意义。2026年全国政协委员陈伟志引入澳大利亚模式,建议借鉴该国2025年12月生效的社交媒体禁令——禁止16岁以下人群使用社交媒体[6]。这一建议的核心启示在于:严格的年龄限制与内容分级可以并行不悖,关键在于建立有效的验证和执行机制。

从国际比较来看,各国分级制度可归纳为三种模式:

其一是美国的ESRB模式,采用行业自律方式,由娱乐软件分级委员会独立评定游戏等级,零售商自愿执行,但社会监督和市场机制确保了较高的遵守率。其特点是灵活性高、政府干预少,但对行业自律水平要求较高[9]。

其二是欧洲的PEGI模式,虽为行业自律,但在多个国家具有法律效力。例如,英国法律规定销售PEGI12以上等级游戏给未达年龄者构成刑事犯罪。这种“自律+法律背书”的模式,既保持了分级的专业性,又提供了强制力保障[9]。

其三是日本的CERO模式,由政府委托特定非营利法人机构实施分级,行政色彩相对较浓,但与产业界保持密切合作,形成政府指导、行业执行的混合体制[9]。

对我国而言,完全照搬任何一种模式都不可行,但可汲取各自优点:借鉴ESRB的分级标准和标识体系,吸收PEGI的法律强制力设计,参考CERO的政府与行业协作机制,最终形成符合国情的混合模式[14]。

4.4. 地方先行

在中央层面制度完善尚需时日的背景下,地方立法先行先试是一条可行的路径。2026 年江西省人大代表龙英提出出台《江西省数字健康促进条例》的建议,正是这一思路的体现[8]。

地方先行具有多重优势:其一,试点范围小、风险可控,即使制度设计存在缺陷,影响也相对有限;其二,可根据本地实际情况灵活调整,积累不同条件下的实践经验;其三,成功的试点经验可为全国性制度提供有力支撑,形成“地方探索—中央吸纳—全国推广”的演进路径。

2025 年 1 月,中国音像与数字出版协会连续发布《网络游戏分类》和《游戏分发与推广基本要求》两项团体标准[20][21]。前者从题材、玩法、来源等六个维度对游戏进行细致分类,为后续分级标准的制定提供了技术基础;后者则规范了游戏广告审核、档案管理、弹出广告一键关闭等宣发行为,从传播环节加强对未成年人的保护。这两项标准的出台,标志着我国游戏行业正在向精细化、标准化方向迈进。

具体而言,可考虑在江西、广东、浙江等数字经济发展较好、监管力量较强的省份开展分级制度试点。试点内容包括:建立地方性的游戏分级标准,明确 8+、12+、16+、18+四个等级的内容界定;探索人脸识别等年龄验证技术的应用模式;建立违规企业的处罚机制和信用记录;评估制度运行的成本和效果。据 21 财经报道,2025 年新发布的两项团体标准已经对游戏分类和宣发行为作出了系统规范,这为地方试点提供了可操作的技术框架和行业共识[22]。经过一到两年的试点,总结经验教训,完善制度设计,再择机向全国推广。

4.5. 制度设计的关键议题

在具体构建分级制度时,有几个关键议题需要审慎应对:

其一,18+等级的设立问题。这是当前讨论中最具争议的议题。支持者认为,没有 18+等级,成人向内容缺乏合法定位,反而导致监管真空;反对者担忧,设立 18+等级可能被视为对成人内容的变相鼓励。折中方案是设立 18+等级,但严格限制其传播渠道和购买验证,同时明确内容边界——仅限于深度价值观探讨、复杂剧情表达,不包含法律法规禁止的内容[2][9]。

其二,分级标准的细化和透明化。现行适龄提示仅有年龄段划分,缺乏具体的内容描述。未来分级制度应借鉴 ESRB 的做法,在标识之外附加内容描述符,如“暴力”“恐怖”“性暗示”“不当语言”等,帮助家长做出更准确的判断[15]。同时,分级标准应向社会公开,接受公众监督。

其三,执行机制的建立健全。再完善的分级制度,如果缺乏有效执行,也只是空中楼阁。需要建立明确的监督主体、处罚标准和申诉渠道。可考虑由网信部门牵头,联合文旅、市场监管等部门建立联合执法机制;引入第三方评估机构,定期抽查企业执行情况;建立企业信用档案,将违规行为与信用评级挂钩[5]。

其四,国际接轨与本土适应的平衡。随着中国游戏企业“出海”规模不断扩大,分级制度与国际接轨的需求日益迫切。可考虑在标识设计、内容描述等方面参考国际通行做法,降低企业合规成本。但同时必须坚守本土底线,在涉及历史观、价值观等核心问题上保持独立标准[14]。

综上所述,从“适龄提示”走向“游戏分级”是一项系统工程,需要立法、技术、国际经验、地方探索等多维度协同推进。唯有如此,才能构建起既保护未成年人、又促进产业发展的“中国道路”。

五、结论与展望

5.1. 研究结论

本文通过对我国电子游戏年龄标识制度的系统考察,得出以下主要结论:

第一,我国尚未建立法律意义上的游戏分级制度,现行体系以“适龄提示”为核心。2020年发布的《网络游戏适龄提示》团体标准设置8+、12+、16+三个年龄段,要求游戏企业在显著位置标注[1]。但该制度无法律强制力、无18+等级、不限制购买,与国外分级制度存在本质区别[2][9]。现行管理模式可概括为“版本号审批+防沉迷系统+适龄提示”的综合体系,其底层逻辑是“保护优先”而非“分级自由”[10]。

第二,适龄提示制度面临多重内生困境。“无18+”的设置导致成人向内容缺乏合法定位,部分游戏被迫修改或转至海外平台发行[14];适龄提示作为团体标准缺乏强制力,标注流于形式的问题突出[10];各平台执行标准不一,给开发者带来合规压力[15]。这些困境构成了制度演进的内在动力。

第三,多重力量正在推动制度向分级方向演进。2024年《未成年人网络保护条例》将适龄提示上升为法规要求[4];2025-2026年两会代表连续呼吁出台分级标准实施细则[5][6][7];江西省提出地方立法先行先试的建议[8];人脸识别等生物识别技术的发展为分级落地提供了技术支撑[7][8]。这些力量共同推动我国从“行政审查主导的适龄提示”向“法治化、精细化的分级制度”演进。

第四,走向分级需要多维度协同推进。在立法层面,需推动从团体标准到法律规制的转变,出台分级标准实施细则[5][19];在技术层面,需建立以人脸识别为核心的年龄验证体系[15];在国际借鉴层面,可汲取ESRB、PEGI、CERO等模式的优点,形成符合国情的混合模式[9][14];在实践层面,可通过地方先行先试积累经验,再向全国推广[8][22]。

5.2. 理论贡献与实践意义

在理论层面,本文对“适龄提示”与“游戏分级”两个核心概念进行了系统辨析,明确了二者的本质区别,填补了现有研究在概念界定上的空白。同时,本文构建了“制度内生困境—外部驱动力量—多维演进路径”的分析框架,为后续研究提供了可借鉴的思路。

在实践层面,本文的研究可为政策制定提供参考。当前正值《未成年人网络保护条例》施行初期,也是分级标准实施细则酝酿的关键窗口期。本文梳理的代表建议[5][6][7][16][17][18]、地方探索[8]、国际经验[6][9]等内容,可为相关部门出台政策提供决策依据。同时,本文对技术赋能路径的分析,也可为企业在合规层面提供指引。

5.3. 研究局限与未来展望

本文存在以下研究局限:其一,受资料获取限制,对游戏企业实际执行情况的考察不够深入,缺乏一手调研数据;其二,对国外分级制度的分析主要基于二手文献,缺乏系统的比较法考察;其三,对技术应用中的隐私保护问题仅作初步探讨,未及深入展开。展望未来,我国电子游戏年龄标识制度的发展可能呈现以下趋势:

短期内(1-2年),在《未成年人网络保护条例》框架下,相关部门有望出台分级标准实施细则,明确8+、12+、16+、18+四个等级的内容界定和标注要求,并建立相应的监督处罚机制[5]。同时,人脸识别技术将在头部游戏平台逐步推广,年龄验证的准确性将显著提升[7][8]。

中期内(3-5年),随着江西等地的立法探索积累经验,地方性数字健康条例可能陆续出台[8],为全国性制度完善提供实践支撑。同时,《网络游戏分类》等团体标准的应用将更加成熟[20][21],为分级标准提供技术基础。在这一阶段,我国有望建立起具有中国特色的混合型分级制度——既吸收国际经验的分级标准和标识体系,又保持本土的监管底线和价值取向[14]。

长期内(5年以上),随着技术手段的完善和制度运行的成熟,我国可能制定专门的《数字内容分级法》或《未成年人网络保护法》,将游戏分级纳入更完备的法律框架[16]。同时,随着中国游戏企业“出海”规模持续扩大,本土分级制度与国际接轨的需求将更加迫切,有望在标识设计、内容描述等方面形成国际互认的标准体系。

5.4. 结语

电子游戏年龄标识制度的设计,本质上是未成年人保护、产业发展、文化传播三者之间的平衡艺术。我国选择的“适龄提示”路径,体现了对未成年人保护的优先考量;而当前从“提示”走向“分级”的演进,则反映了对内容多样性和产业发展的兼顾。这一转型需要走出一条以技术赋能、分类渐进、立法保障为特征的“中国道路”,既不能简单照搬国外模式,也不能固守现有框架止步不前。诚如广州市文化广电旅游局在答复函中所言,“游戏内容管理是一项系统工程,需要政府、企业、学校、家庭各尽其责、协同发力”[10]。唯有如此,才能为未成年人营造清朗的网络空间,也为游戏产业的健康发展提供制度保障。

参考文献

- [1] 中国音像与数字出版协会. 网络游戏适龄提示: T/CADPA 22-2020[S]. 北京: 中国音像与数字出版协会, 2020.
- [2] 大河网. 不同颜色代表不同年龄段,《网络游戏适龄提示》是“游戏分级制”吗? [N]. 2020-12-17.
- [3] 国家新闻出版署. 关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知[Z]. 2021-08-30.
- [4] 中华人民共和国国务院. 未成年人网络保护条例[L]. 2023-10-24.
- [5] 方燕. 全国人大代表方燕 2026 年建议: 出台“内容分级标准”实施细则[N]. 中国青年网, 2026-02-10.
- [6] 陈伟志. 全国政协委员陈伟志 2026 年建议: 借鉴澳大利亚模式, 从严限制[N]. 中国青年网, 2026-02-11.
- [7] 刘希娅. 全国人大代表刘希娅 2025 年建议: 游戏分级作为行业标准, 采用生物识别验证[N]. 中国教育报, 2025-03-08.
- [8] 龙英. 江西省人大代表龙英 2026 年建议: 地方立法先行先试[N]. 平安江西网, 2026-01-20.
- [9] 大河网. 《网络游戏适龄提示》再解读: 为何不是分级制? [N]. 2026-02-14.
- [10] 广州市文化广电旅游局. 对政协提案的答复函[Z]. 2021-05-20.
- [11] 观研报告网. 国家新闻出版署提出加强游戏时长规划 政策助力我国移动游戏行业健康有序发展[N/OL]. 2021-09-09.
- [12] 21 财经. 游戏分类、发行首部专门标准发布, 明确宣发各方责任归属[N/OL]. 2025-01-11. <https://www.21jingji.com>.
- [13] 佚名. 我国网络游戏分级标准化调查及建议[J]. 标准科学, 2022(5): 45-50.
- [14] 中国电子游戏治理的困境与应对——基于有效性和多元需求的分级路径探究[R]. 天津: 南开大学, 2025.
- [15] 抖音开放平台. 抖音开放平台小游戏适龄提示细则[Z]. 2024.
- [16] 朱永新. 全国政协委员朱永新 2021 年建议: 建立网络游戏强制分级制度[N]. 游戏陀螺, 2021-03-05.
- [17] 李君. 全国人大代表李君 2023 年建议: 禁止网络游戏对未成年人开放[N]. 澎湃新闻, 2023-03-07.
- [18] 李燕. 全国人大代表李燕 2023 年建议: 全面停止向未成年人提供网络游戏服务[N]. 新京报, 2023-03-09.
- [19] 国家新闻出版署. 关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知[Z]. 2019-11-05.
- [20] 中国音像与数字出版协会. 网络游戏分类: T/CADPA 45-2025[S]. 北京: 中国音像与数字出版协会, 2025.
- [21] 中国音像与数字出版协会. 游戏分发与推广基本要求: T/CADPA 46-2025[S]. 北京: 中国音像与数字出版协会, 2025.
- [22] 21 财经. 游戏分类、发行首部专门标准发布, 明确宣发各方责任归属[N/OL]. 2025-01-11.